

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12154/2558

พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายสิทธิพันธ์หรือตี หันจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 58 วรรคแรก

เมื่อศาลชั้นต้นนำโทษจำคุกของจำเลยที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2555 บวกเข้ากับโทษในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1959/2555 แล้ว จึงเป็นกรณีที่ศาลที่พิพากษาคดีหลังบวกโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังแล้วตาม ป.อ. มาตรา 58 วรรคแรก โทษจำคุกของจำเลยที่รอกการลงโทษได้ถูกบังคับโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1959/2555 ของศาลชั้นต้นแล้ว จึงไม่อาจนำโทษจำคุกในคดีหมายเลขแดงที่ 484/2555 มาบวกโทษซ้ำในคดีนี้ได้อีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 6, 7, 8, 15, 66, 100/1, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 ริมเมทแอมเฟตามีน กล่องลูกอมโบตันและกระเป๋าสะพายของกลาง บวกโทษจำคุกที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2555 ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษจำเลยคดีนี้และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1959/2555 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษและนับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสอง จำคุก 5 ปี และปรับ 400,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 200,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 โดยให้กักขังแทนค่าปรับไม่เกิน 1 ปี ริมเมทแอมเฟตามีน กล่องลูกอมโบตันและกระเป๋าสะพายของกลาง นับโทษจำคุกจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญามาตราเลขแดงที่ 1959/2555 ของศาลชั้นต้น คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษาแก้เป็นว่า บวกโทษจำคุก 10 เดือน ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญามาตราเลขแดงที่ 484/2555 ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษจำเลยคดีนี้ด้วย เป็นจำคุก 2 ปี 16 เดือน และปรับ 200,000 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยศาลฎีกาอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการที่ศาลอุทธรณ์นำโทษจำคุกในคดีอาญามาตราเลขแดงที่ 484/2555 ของศาลชั้นต้น มาบวกโทษเข้ากับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ชอบหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า โทษจำคุกในคดีอาญาดังกล่าวได้นำไปบวกในคดีอาญามาตราเลขแดงที่ 1959/2555 ของศาลชั้นต้นแล้วนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 22

มกราคม 2556 ได้ความว่า จำเลยแถลงว่าคดีที่โจทก์ขอให้บวกลบโทษนั้น ศาลมีคำพิพากษาให้นำโทษคดีดังกล่าวบวกรวมเข้ากับโทษจำคุกคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1959/2555 ของศาลชั้นต้นแล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นตรวจสอบแล้วเป็นจริงตามที่จำเลยแถลง ดังนี้ เมื่อศาลชั้นต้นได้นำโทษจำคุกของจำเลยที่รอกการลงโทษไว้ บวกรวมเข้ากับโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1959/2555 ของศาลชั้นต้น แล้ว จึงเป็นกรณีที่ศาลที่พิพากษาคดีหลังบวกลบโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก โทษจำคุกของจำเลยที่รอกการลงโทษได้ถูกบังคับโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1959/2555 ของศาลชั้นต้นแล้ว จึงไม่อาจนำโทษจำคุกที่รอกการลงโทษมาบวกลบโทษซ้ำในคดีนี้ได้อีกเพราะทำให้จำเลยได้รับโทษเพิ่มขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์นำโทษจำคุกของจำเลยที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2555 ของศาลชั้นต้น บวกรวมเข้ากับโทษคดีนี้ จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าว ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นำโทษจำคุก 10 เดือน ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2555 ของศาลชั้นต้น บวกรวมเข้ากับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ คงจำคุกจำเลย 2 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นุจรินทร์ จันทรพรายศรี-สมยศ เข้มทอง-ปกรณ์ มหรรณพ)

ศาลจังหวัดสระแก้ว - นายสมภาพ บัวยังยืน

ศาลอุทธรณ์ - นางสาวปชาบดี คำปาน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ209/2556

ต้น

หมายเหตุ